

10

**KHAIRUL ANNUAR BIN KAMARUDIN lwn. AMIR ARIF BIN
KAMARUDIN**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Pengerusi), Y.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 13 Disember 2019 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1441H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-099-0060-2017]

[Rayuan Terhadap Perintah Pengenepian Perintah Injunksi Ex-Parte Seksyen 194 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Pemohon : Dr. Mohd Rafie Bin Mohd daripada Tetuan
Chambers of Rafie Mohd Shafie & Associates.**

Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 9/6/2017. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No. : 10300-099-0068-2017 yang diberikan pada 1/6/2017 berhubung dengan pengenejian perintah injunksi ex-parte. Tiada maklumat mengenai serahan Notis Rayuan kepada Responden.

[2] Notis bahawa Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap melalui Borang MS 30 telah diserahkan kepada Perayu pada 6/12/2017 dan tiada sebarang respon daripada Perayu. Satu Notis Tunjuk Sebab telah dikeluarkan kepada Perayu bertarikh 5/9/2019 bagi menunjuk sebab mengapa kes rayuan ini tidak wajar dibatalkan, namun tiada maklum balas daripada Perayu.

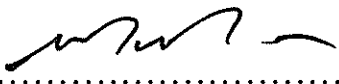
[3] Pada sidang rayuan hari ini bertarikh 13/12/2019, kami dapati bahawa Perayu telah gagal untuk mengambil tindakan yang sewajarnya sebagaimana yang telah dimaklumkan kepadanya. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan prosiding kes rayuan ini lagi dan mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

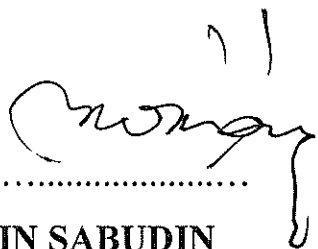
SETELAH Kami meneliti kes rayuan Pihak Perayu, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

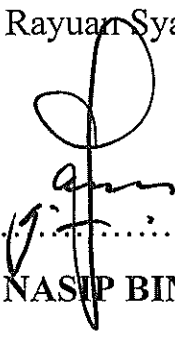
Dibaca dan ditandatangani oleh :-

-

1. **Y.A.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-

2. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-

3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor